

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4742/2537

กรมศุลกากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดุลสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 601

อายุความเกี่ยวกับการฟ้องผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทำของนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 601 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าห้ามฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันการชำระคบกพร่องได้ปรากฏขึ้น กล่าวคือ นับแต่วันที่ตรวจพบความชำระคบกพร่องหาใช่ นับแต่เมื่ออธิบดีกรมโจทก์ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นคดีละเมิดไม่ เพราะผู้ที่พึงต้องใช้ค่าเสียหายก็คือผู้รับจ้างนั่นเอง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2527 โจทก์ได้ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ 1 ให้ทำการก่อสร้างอาคารและสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งถางป่าและถมพื้นที่ด้านศุลกากรสตูล จังหวัดสตูล รวม 21 รายการ จำเลยที่ 1 ทำการก่อสร้าง ตามสัญญาแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529 ต่อมาวันที่ 3 มีนาคม 2530 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความชำระคบกพร่อง โจทก์ตรวจพบว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างนั้นชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติรวม 10 รายการ ค่าซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องเป็นเงิน 1,275,500 บาทและเป็นเหตุให้โจทก์ต้องจ่ายค่าน้ำประปา

เป็นจำนวนเงินที่สูงเกินความเป็นจริงนับแต่เดือนกรกฎาคม 2529 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2531เป็นเวลา 20 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,342.50 บาท ซึ่งจำเลย
ที่ 1 จะต้องชดใช้ให้โจทก์และจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบและเป็นหุ้น
ส่วนผู้จัดการ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกัน
จำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ด้วย โจทก์ได้
ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสามไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระ
เงิน 1,420,842.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ความชำรุดเสียหายมิได้เกิดจากความบกพร่องของ
จำเลยที่ 1 ความชำรุดบกพร่องของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ปรากฏขึ้นแล้วตั้งแต่ก่อน
วันที่ 1 มีนาคม 2530 การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องร้องวันที่ 1 มีนาคม 2531 เกินกำหนด
1 ปี นับแต่วันการชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความโจทก์
คำนวณความเสียหายสูงเกินไป ความเสียหายของโจทก์ ไม่เกิน 150,000 บาท ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระ
เงิน 1,420,842.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับ
แต่วันที่ 1 มีนาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2527 โจทก์ได้ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ทำการก่อสร้างอาคารและสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งทางป่าและถมพื้นที่ที่ดินสวนการสตุลตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล รวม 21 รายการให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเป็นราคารวมทั้งสิ้น 42,348,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม 2529 การจ่ายเงินค่าจ้างกำหนดจ่ายเป็นงวดรวม 25 งวดปรากฏตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข 1 ในการทำสัญญาว่าจ้างดังกล่าว จำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ไว้เป็นเงินไม่เกิน 2,540,880 บาท ปรากฏตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 2 จำเลยที่ 1 ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา โดยกรรมการตรวจการจ้างได้รับงานก่อสร้างงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529 ต่อมาโจทก์พบว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างชำรุดเสียหายและระบบน้ำประปารั่วไหล จึงแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทำการซ่อมแซมและให้จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบ แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดของอาคารและค่าเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าน้ำประปาสูงเกินกว่าความจริง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,842.50 บาท ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะจำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดสัญญาหรือไม่ และคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยในประเด็นที่เกี่ยวกับอายุความก่อน ซึ่งจำเลยทั้งสามฎีกาว่า คดีนี้ความชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้นหลังส่งมอบงานงวดสุดท้ายประมาณ 6 เดือน อายุความก็เริ่มนับ หาใช่ต้องสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบอีกต่างหากอย่างกรณีละเมิด เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปีนับแต่เกิดความชำรุดบกพร่อง จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่า อายุความเกี่ยวกับการจ้างทำของนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 601 ห้ามมิให้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่ง นับแต่วันการชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น กล่าวคือ นับแต่วันที่ตรวจพบความชำรุดบกพร่องหาใช่นับแต่วันที่อธิบดีกรมโจทก์ได้รับรายงานถึง

ความชำรุดบกพร่องไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามคำของนายณรงค์ วิริยะพงศ์อดีตนาย
ด่านศุลกากรเกาะนก จังหวัดสตูล ผู้รับมอบงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2529 ว่า หลังจากรับมอบงานแล้วประมาณ 6 เดือน จึงตรวจพบ
ความชำรุดเสียหายได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและรายงานให้โจทก์
ทราบ หลังจากนั้นโจทก์จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง
นายมานิตย์วิทยาเต็ม กรรมการผู้ตรวจความเสียหายว่า ได้ทำการตรวจสอบเมื่อวัน
ที่ 21 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2530 ตามรายงานเอกสารหมายเลข 3 แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของ
โจทก์ได้พบความชำรุดบกพร่องตั้งแต่หลัง 6 เดือน นับแต่รับมอบงานงวดสุดท้ายคือ
ประมาณเดือนกันยายน 2529 หรืออย่างน้อยในวันที่คณะกรรมการที่โจทก์ตั้งขึ้นมา
ตรวจพบความเสียหายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2530 แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2531 คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ที่โจทก์แก้ไกว่าคดีนี้อธิบดีกรมโจทก์ได้
รับทราบรายงานของคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบแล้วเมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2530 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
นั้น เห็นว่าอายุความเกี่ยวกับการฟ้องผู้รับจ้างนั้นได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าห้ามฟ้อง
ผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันการชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น หาใช่เมื่อรู้ตัวผู้จะฟ้อง
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นคดีละเมิดไม่ เพราะผู้ที่ฟ้องต้องใช้ค่าเสียหายก็คือผู้รับ
จ้างนั่นเอง ดังนั้น โจทก์ต้องฟ้องจำเลยทั้งสามภายในกำหนด 1 ปีนับแต่วันการชำรุด
บกพร่องได้ปรากฏขึ้น แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เกิน 1 ปีแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ฎีกา
ของจำเลยทั้งสามในข้อนี้ฟังขึ้น และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นข้ออื่นอีกต่อไป"

พิพากษากลับ

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ